

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6851/2541

นางสาวเกศินี โอษฐ์ยศ
กระทรวงมหาดไทย กับพวก

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง คดีปกครอง (เรียกค่าทดแทนที่ดิน) ++

++

++ ทดสอบการทำงานในระบบ CW เพื่อค้นหาข้อมูลทาง online ++

++ ย่อข้อกฎหมายอย่างไม่เป็นทางการ

++ ขอชุดตรวจได้ทำงานย่อข้อกฎหมายระบบ CW โถงกลางชั้น 3 ++

++ ขณะทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษนั้น พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง ฯลฯ พ.ศ.2530 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.ฎ.นี้ได้สิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วเพราะหมดอายุ ฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ว่าการการทางพิเศษฯ กับฐานะของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตาม พ.ร.ฎ. ดังกล่าวจึงสิ้นผลลง ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดก็ย่อมสิ้นผลไปด้วย ดังนั้น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้ว่าการของจำเลยที่ 2 ทำในขณะไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจและไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ การกำหนด
ค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่จะต้องถูกเวนคืนและจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวให้
แก่โจทก์จึงต้องดำเนินการใหม่

++ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่55515,
55516, 55517 และโฉนดเลขที่ 101810 ตำบลบางกะปิตำบลห้วยขวาง (สามเสน
นอกฝั่งเหนือ) อำเภอบางกะปิ และอำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร
จำนวน 4 แปลงรวมเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา

++ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน2530 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรักเขต
สัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตดุสิตเขตบางเขน เขตพญาไท
และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครพ.ศ. 2530 ประกาศใช้บังคับเพื่อสร้างทางพิเศษ
สายพระโขนงหัวลำโพง-บางซื่อ และสายสาทร-ลาดพร้าว ซึ่งมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่
16 มิถุนายน 2530 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2535 ตามเอกสารหมายเลข.1 ที่ดินพิพาท
ของโจทก์ทั้งสี่แปลงอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดัง
กล่าว

++ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ฯตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่
953/2534 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2534ตามเอกสารหมายเลข.2 กำหนดเงินค่าทดแทน
สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนให้โจทก์ตารางละ 20,000 บาท และผู้ว่าการของจำเลยที่
2กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันวันที่ 20 สิงหาคม 2535ตามสัญญาซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ ฯ เอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.1อันเป็นระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวหมดอายุแล้ว

++ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.11 มีผลใช้บังคับหรือไม่

++

++ ศาลฎีกาเห็นว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์ ตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เอกสารหมายเลข จ.2 หรือ ล.11 เป็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสาทร-ลาดพร้าว (บริเวณโรงซ่อมบำรุง) กรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการกำหนดค่าทดแทนและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ที่จะถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ไม่ใช่การตกลงซื้อขายกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

++

++ ขั้นตอนนี้กำหนดไว้ในมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ว่า ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 6 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจตกลงซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไปแต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา 9 กำหนดไว้ไม่ได้

++ และมาตรา 4 ให้คำนิยาม "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอื่นใดผู้กระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐ

ซึ่งมีอำนาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน

++ แต่ขณะทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามเอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.11 นั้นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน... พ.ศ. 2530ตามเอกสารหมาย ล.1 ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้สิ้นสุดบังคับใช้ไปแล้วเพราะหมดอายุ ฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับฐานะของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวาเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางเขน เขตปญาไท และเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2530 เอกสารหมาย ล.1 สิ้นผลลงไปด้วยและราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดย่อมสิ้นสุดไปด้วย

++ ดังนั้น สัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามเอกสารหมาย จ.2 หรือ ล.11 ซึ่งผู้ว่าการของจำเลยที่ 2 ทำในขณะที่ไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเป็นการกระทำโดยผู้ปราศจากอำนาจและไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของมาตรา 10 วรรคหนึ่ง ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ

++ การดำเนินการกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่จะต้องถูกเวนคืนและจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงต้องดำเนินการใหม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายชัชวาล โอบริศดำเนินคดีแทน โจทก์เป็น เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๕๕๑๕, ๔๕๕๑๖, ๔๕๕๑๗ และ ๑๐๑๘๑๐ ตำบลบางกะปิ และตำบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อำเภอบางกะปิ และอำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานครจำนวน ๔ แปลง รวมเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๑๒ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขตบางรักเขต สัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตบางเขนเขตพญาไท และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศใช้บังคับโดยกำหนดให้ผู้ว่าการของจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนปรากฏว่าที่ดินของโจทก์ทั้งสี่แปลงอยู่ใน แนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จำเลยทั้งสองกำหนด เงินค่าทดแทนให้โจทก์ตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท โจทก์ได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้ว แต่เห็นว่าไม่เป็นธรรม เพราะที่ดินของโจทก์ อยู่ในแหล่งชุมชนที่เจริญแล้ว มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ ขอคิดเพียงตารางวาละ ๗๕,๐๐๐ บาทจำเลยทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนให้ต่ำกว่า ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด จึงได้อุทธรณ์ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เพิ่มเงินค่าทดแทนให้โจทก์อีก โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๑๙๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์แล้ว ๕๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้โจทก์อีก ๑๔๓,๖๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับถึงวันฟ้องโดยโจทก์ขอคิดเพียง ๕ ปี เป็นเงิน ๕๓,๗๑๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๙๖,๙๕๕,๐๐๐ บาทขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๙๖,๙๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๑๔๓,๖๖๐,๐๐๐ บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากจำเลยทั้งสองมิได้เป็นเจ้าของที่ดินที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน... พ.ศ. ๒๕๓๐ ทั้งมิได้เป็นผู้กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่โจทก์ แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ฯ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี ๒๕๓๕ ของกรมที่ดินมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ ที่ดินของโจทก์เป็นที่ดินว่างเปล่า ยังไม่ได้ถม มีระดับต่ำกว่าถนนประมาณ ๑ เมตรและไม่มีทางรถยนต์เข้าออก ราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ฯ กำหนดให้แก่โจทก์ตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๒๔๐,๐๐๐ บาท นั้นเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในเงินค่าทดแทนที่ดินที่โจทก์จะเรียกเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยตามฟ้องสูงกว่าอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารออมสิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน... พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอายุ ๕ ปี ใช้บังคับระหว่างวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ดังนั้นการที่จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงกับโจทก์เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕ ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.๒ หรือ ล.๑๑หลังจากพระราชกฤษฎีกาหมดอายุลงแล้วย่อมกระทำไปโดยไม่มีอำนาจสัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย แม้ต่อมารัฐบาลจะได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน... พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไปอีกก็ตาม แต่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน... พ.ศ. ๒๕๓๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป ซึ่งไม่ต่อเนื่องกับพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมจึงไม่ทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกลับมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายขึ้นมาได้แต่อย่างใด เมื่อสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทของโจทก์ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายดังได้วินิจฉัยมาแล้ว โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิอุทธรณ์เงินค่า

ทดแทนต่อรัฐมนตรีรวมทั้งยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๕ และ มาตรา ๒๖ โจทก์จึงไม่มีอำนาจ
ฟ้อง ปัญหาในส่วนนี้แม้จำเลยทั้งสองจะมีได้ให้การต่อสู้ไว้แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย
อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลยกขึ้นวินิจฉัยได้เองตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ (๕)และคดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย
ประเด็นพิพาทข้ออื่นอีกต่อไป พิพากษายกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองตรวจสอบจำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับ
ฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๕๕๑๕, ๕๕๕๑๖, ๕๕๕๑๗ และโฉนดเลข
ที่ ๑๐๑๘๑๐ ตำบลบางกะปิตำบลห้วยขวาง (สามเสนนอกฝั่งเหนือ) อำเภอบางกะปิ
และอำเภอห้วยขวาง (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ แปลงรวมเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒
งาน ๑๒ ตารางวา เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง เขตยานนาวา เขตปทุมวัน เขต
บางรักเขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระนคร เขตดุสิตเขตบางเขน
เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ประกาศใช้บังคับเพื่อ
สร้างทางพิเศษสายพระโขนงหัวลำโพง-บางซื่อ และสายสาร-ลาดพร้าว ซึ่งมีอายุ ๕
ปี นับแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๕ ตามเอกสารหมาย
ล.๑ ที่ดินพิพาทของโจทก์ทั้งสี่แปลงอยู่ในแนวเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ๔ ตามคำสั่งกระทรวง
มหาดไทยที่ ๙๕๓/๒๕๓๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ตามเอกสารหมาย ล.๒ กำหนด

เงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนให้โจทก์ตารางวาละ ๒๐,๐๐๐ บาท และผู้ว่าการของจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๕ ตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ๙ เอกสารหมายเลข จ.๒ หรือ ล.๑๑ อันเป็นระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหมดอายุแล้ว มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๒ หรือ ล.๑๑ มีผลใช้บังคับหรือไม่ เห็นว่า สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์ ตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เอกสารหมายเลข จ.๒ หรือ ล.๑๑ เป็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ โครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสาทร-ลาดพร้าว (บริเวณโรงซ่อมบำรุง) กรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ในเรื่องจำนวนเงินค่าทดแทน ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการกำหนดค่าทดแทนและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ที่จะถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษฯ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ไม่ใช้การตกลงซื้อขายกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขั้นตอนนี้กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ว่า ในระหว่างใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอำนาจตกลงซื้อขาย และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดซื้อและจ่ายค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวต่อไปแต่จะให้ราคาหรือค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเกินกว่าราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการตามมาตรา ๙ กำหนดไว้ไม่ได้ และมาตรา ๔ ให้คำนิยาม "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอื่นใดผู้กระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจในการเวนคืนหรือควบคุมการเวนคืน แต่ขณะทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามเอกสารหมายเลข จ.๒ หรือ ล.๑๑ นั้น พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน... พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามเอกสารหมายเลข ล.๑ ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้สิ้นสุดบังคับใช้ไปแล้วเพราะหมดอายุ
ฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับ
ฐานะของคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นและจำนวนเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนในท้องที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามพระ
ราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตพระโขนง เขต
ยานนาวาเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขต
พระนคร เขตดุสิต เขตบางเขน เขตพญาไท และเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เอกสารหมาย ล.๑ สิ้นผลลงไปด้วยและราคาเบื้องต้นของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดย่อมสิ้นสุดไปด้วย ดัง
นั้นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามเอกสารหมาย จ.๒ หรือ ล.๑๑ ซึ่งผู้ว่าการของ
จำเลยที่ ๒ ทำในขณะไม่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเป็นการกระทำโดยผู้ปราศจาก
อำนาจและไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ย่อมไม่มีผลใช้บังคับการ
ดำเนินการกำหนดค่าทดแทนที่ดินของโจทก์ที่จะต้องถูกเวนคืนและจ่ายเงินค่า
ทดแทนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงต้องดำเนินการใหม่คำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง
ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ไสว จันทะศรี-สุรินทร์ นาควิเชียร-สมบัติ เดียววิศเรศ)

ศาลแพ่ง - นายชีพ จุลมนต์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุรินทร์ โชคเกิด

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ